



PUTUSAN
Nomor 5738 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 132, Semarang, diwakili oleh Siswanto Akwan selaku Direktur PT BPR Gunung Rizki Pusaka Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriliyani Shelvia Kartikasari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Firm "I M", beralamat di Jalan Sriwibowo Raya Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS KURNIAWAN, bertempat tinggal dahulu di Jalan Gatot Subroto Nomor 216, RT 015/RW 008, Sampit Delta Pawan Ketapang, Kalimantan Barat, alamat sekarang di Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009/RW 007, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **MEDITYA ANGGA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di
 - Alamat ke 1 : Jalan Papandayan Raya B.823, RT 006/RW 005, Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
 - Alamat saat ini : Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Jalan Raya Semarang-Boja Km. 4, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



2. **LANGGENG ARTANTI**, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Kencana Jaya, Jalan Bukit Palm Raya Blok J 1, Nomor 17, Meteseh, Tembalang, Semarang;
3. **ANNA YULIANTI**, bertempat tinggal di Deresan RT 006, RW 001, Bringin, Godong, Kabupaten Grobogan;
4. **MADIYANA HERAWATI, S.H, S.PN**, bertempat tinggal di Jalan Sukun Raya Nomor 52 A, Banyumanik, Semarang;
5. **BAMBANG RIYADI, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara III Nomor 3, Pleburan, Semarang Selatan, Semarang;
6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Yustinus A Kurniawan dan Agus Kurniawan nama merupakan satu orang yang sama yaitu Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang undang;
4. Menyatakan Formulir Pemesanan Property di Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) di Perumahan Griya Nanas, Kavling Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



Selatan, Kota Semarang atas nama Penggugat (Agus Kurniawan (d/h. Yustinus A Kurniawan) sebagai pembeli kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal Semarang, 2 April 2018 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 37 tertanggal Senin, 23 April 2018 antara Tergugat I sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H (Tergugat V) adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sah dan mengikat atas jual beli bidang tanah antara Penggugat (Agus Kurniawan (d/h. Yustinus A Kurniawan) dengan Tergugat I (Meditya Angga Kurniawan) sah secara hukum berdasarkan Berita Acara Serah Terima Property tertanggal Semarang, 22 Februari 2019 yaitu atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Nanas, Jalan Griya Nanas Asri, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Kavling Nomor 6 (enam) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) dengan batas batas:
 - Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
 - Selatan : Waluyo,
 - Timur : Andi Andrianto,
 - Barat : Heri Febrianto;
7. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Property atas nama Penggugat sebagai pembeli yang telah membayar lunas pembelian tanah dan bangunan di Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) Perumahan Griya Nanas kepada Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal Semarang, 22 Februari 2019

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



sebesar Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

8. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Penggugat sebagai pembeli kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal Semarang, 19 Februari 2022 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran lunas atas pembelian tanah dan bangunan dari Penggugat di Perumahan Griya Nanas, Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), setempat lebih dikenal dengan alamat Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
 - Selatan : Waluyo,
 - Timur : Andi Andrianto,
 - Barat : Heri Febrianto;

Dimana sertifikat tanah tersebut tidak diserahkan pada Penggugat dan dilakukan balik nama atas nama Penggugat dan justru sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak menyerahkan sertifikat asli kepada Penggugat setelah 1 (satu) bulan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Property, sebagaimana isi Pasal 5 (lima) Berita Acara Serah Terima Property tertanggal Semarang, 22 Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat II dimana penyerahan sertifikat dijanjikan pada bulan Agustus 2019 adalah perbuatan melawan hukum;



11. Menyatakan perbuatan Tergugat III terutama yang tidak menjalankan isi Surat Kesepakatan Bersama pada point nomor 2 (dua) tertanggal Semarang, 19 Februari 2022 yaitu tidak melaksanakan proses jual beli pada tanggal 31 Mei 2022 antara Tergugat I dengan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) hasil dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 982 Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah atas nama Ignatius Harsomulyono yang dilakukan oleh Notaris Bambang Hari (Turut Tergugat I), adalah sah menjadi milik dan atas nama Penggugat;
13. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang tidak menguasai sertifikat induk yang terdapat di dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 37, tertanggal Senin, 23 April 2018 antara Tergugat I dan Penggugat yaitu SHM Nomor 982/Lamper Tengah seluas +/- 340 m² (kurang lebih tiga ratus empat puluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H. (Tergugat V) tentang pembelian tanah kavling Nomor 6 (enam) di Nanas Raya dengan type bangunan bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi), luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang meminta dan menerima pembayaran pembuatan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 37, tertanggal Senin, 23 April 2018 antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua. Dimana Penggugat justru yang membayar biaya pembuatan akta sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana kewajiban tersebut sebenarnya ada pada Tergugat I (Pihak Pertama) dan bertentangan dengan isi Pasal 5 (lima) akta adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan perbuatan Tergugat IV yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Pra Lelang tertanggal Semarang, 1 Maret 2023, CC kepada Penghuni Jaminan SHM. 02614 (Penggugat), sedangkan

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



Penggugat tidak memiliki hutang atau kredit kepada Tergugat IV dan Tergugat IV bukanlah penyelenggara lelang adalah perbuatan melawan hukum;

16. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Nanas, Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi), luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), dikenal dengan Jl. Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

17. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat sejak 22 Februari 2019 atas objek jual beli berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Nanas, Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi), luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), dikenal dengan Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang, dengan batas batas yaitu:

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



18. Memerintahkan Penggugat (Pembeli) bersama Tergugat I (Penjual) dan atau apabila Tergugat I (Penjual) tidak dapat hadir maka Penggugat (Pembeli) juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (Penjual) untuk menghadap PPAT di Semarang agar dibuatkan akta jual beli atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614 dengan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang tercatat atas nama Tergugat I (Penjual) yang terletak di Perumahan Griya Nanas, Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang, dengan batas batas yaitu:

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

19. Menyatakan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat IV adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdara tentang suatu sebab yang terlarang, Pasal 1328 KUHPerdara tentang penipuan atau tipu muslihat dan Pasal 1337 tentang suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang undang;

20. Menyatakan Setifikat Hak Tanggungan (SHT) dan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang terbit berdasarkan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat IV yang melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) harus batal demi hukum;

21. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan berupa :

- A. Berupa 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik yang semuanya terletak di Rumpun Berlian RT 003 RW 005 Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah atas nama Meditya Angga Kurniawan yaitu :

No.	Sertifikat	No	Sertifikat
1	SHM No. 5753	6	SHM No. 5749
2	SHM No. 5766	7	SHM No. 5763



3	SHM No. 5761	8	SHM No. 5751
4	SHM No. 5743	9	SHM No. 5758
5	SHM No. 5755	10	SHM No. 5765

B. Berupa 35 (tiga puluh lima) Sertifikat Hak Milik yang semuanya terletak di Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang atas nama Meditya Angga Kurniawan yaitu:

No	Sertifikat	No	Sertifikat	No	Sertifikat
1	SHM No. 00458	13	SHM No. 05019	25	SHM No. 05024
2	SHM No. 07260	14	SHM No. 05038	26	SHM No. 05027
3	SHM No 07258	15	SHM No. 05049	27	SHM No. 05020
4	SHM No. 91	16	SHM No. 05036	28	SHM No. 05044
5	SHM No. 05035	17	SHM No. 05030	29	SHM No. 05051
6	SHM No. 05042	18	SHM No. 05021	30	SHM No. 05052
7	SHM No. 05028	19	SHM No. 05037	31	SHM No. 05040
8	SHM No. 05041	20	SHM No. 05018	32	SHM No. 05017
9	SHM No. 05032	21	SHM No. 05029	33	SHM No. 05022
10	SHM No. 05023	22	SHM No. 05033	34	SHM No. 05053
11	SHM No. 05043	23	SHM No. 05034	35	SHM No. 05025
12	SHM No. 05050	24	SHM No. 05026		

22. Memerintahkan Tergugat IV untuk menyerahkan sertifikat yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat I kepada Tergugat IV yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) kepada Penggugat secara langsung dan seketika;

23. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencatatkan peralihan hak atau balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) dengan batas batas yaitu:

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

Menjadi atas nama Penggugat (Agus Kurniawan) serta mencoret atas nama Tergugat I (Meditya Angga Kurniawan);

24. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan hak menurut hukum atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

yang semula atas nama Tergugat I (Meditya Angga Kurniawan) menjadi atas nama Penggugat (Agus Kurniawan);

25. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang terbit berdasarkan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat IV yang melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I);



26. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) dan melakukan penandatanganan jual beli dan balik nama sertifikat kepada Penggugat secara langsung dan seketika;
27. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), dikenal dengan Perumahan Griya Nanas, Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang kepada Penggugat secara langsung dan seketika;
28. Menghukum Tergugat V untuk mengembalikan uang pembayaran biaya Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 37, tertanggal Senin, 23 April 2018 antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua kepada Penggugat sebesar Rp2.135.000,00 (dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), secara langsung dan tunai;
29. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, berdasarkan isi surat kesepakatan bersama tanggal 19 Februari 2022 yang turut ditandatangani oleh Penggugat, angka 5 (lima) yang menyatakan jika melebihi tanggal 31 Mei 2022 belum dilakukan balik nama sertifikat dari Tergugat I kepada Penggugat maka Tergugat I melalui Tergugat III membayar kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) dibalik nama menjadi nama Penggugat;
30. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp777.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian Rp427.000.000,00 (pengeluaran uang Penggugat untuk pembelian tanah dan bangunan pada Tergugat I) di tambah Rp350.000.000,00 (pengeluaran uang Penggugat untuk renovasi rumah);

31. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugiannya immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan perbuatan Tergugat I telah mencemarkan nama baik Penggugat, membuat Penggugat berurusan dengan Kepolisian, membuat Penggugat berurusan dengan Tergugat IV diantaranya diminta membayar lunas hutang Tergugat I pada Tergugat IV, diancam Tergugat IV akan melelang tempat tinggal Penggugat yang akhirnya mengganggu ketenangan hidup Penggugat dan mempengaruhi psikologis Penggugat;
 32. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 33. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 34. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak mengalihkan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dari atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I) menjadi nama orang lain selain nama Penggugat yaitu Agus Kurniawan dan untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 35. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
 36. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Identitas Penggugat tidak ada legalitas;
- Eksepsi gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 6 Februari 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 141/PDT/2024/PT SMG., tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 6 Februari 2024 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa nama Yustinus A Kurniawan dan Agus Kurniawan merupakan satu orang yang sama;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang;
4. Menyatakan Formulir Pemesanan Property di kavling Nomor 6, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan



luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) di Perumahan Griya Nanas Kavling No.6, RT 009 RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atas nama Penggugat (Agus Kurniawan/d/h Yustinus A Kurniawan) sebagai pembeli kepada Tergugat I yang ditandatangani Tergugat II tertanggal Semarang 2 April 2018 adalah sah;

5. Menyatakan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB) Nomor 37 tertanggal Senin, 23 April 2018 antara Tergugat I sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H. (Tergugat V) adalah sah;
6. Menyatakan Berita Acara Serah Terima Property atas nama Penggugat sebagai pembeli yang telah membayar lunas pembelian tanah dan bangunan di kavling No.6 di Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi) dan luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) Perumahan Griya Nanas kepada Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat II tertanggal Semarang 2 Februari 2019 sebesar Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah sah;
7. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama atas nama Penggugat sebagai pembeli kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal Semarang 19 Februari 2022 adalah sah;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran lunas atas pembelian tanah dan bangunan dari Penggugat di Perumahan Griya Nanas, kavling Nomor 6 di Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² dan luas tanah 70 m² dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), lebih dikenal dengan alamat Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6 RT 009 RW 007, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- Timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

Namun tidak menyerahkan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat dan melakukan balik nama atas nama Penggugat, tapi justru sertifikat tersebut dijadikan jaminan kredit Tergugat I kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang tidak menguasai sertifikat induk yang terdapat didalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 37 tertanggal 23 April 2018 antara Tergugat I dan Penggugat, yaitu SHM Nomor 982/Lamper Tengah seluas $\pm$ 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi) yang dibuat oleh Notaris Madiyana Herawati, S.H (Tergugat V) tentang pembelian tanah kavling Nomor 6 (enam) di Nanas Raya dengan type bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi), luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat sejak 22 Februari 2019 atas obyek jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Nanas, kavling Nomor 6 di Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² dan luas tanah 70 m² dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), lebih dikenal dengan alamat Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
 - Selatan : Waluyo,
 - Timur : Andi Andrianto,
 - Barat : Heri Febrianto;
11. Memerintahkan Penggugat (Pembeli) bersama Tergugat I (Penjual) dan atau apabila Tergugat I tidak dapat hadir, maka Penggugat (Pembeli)



juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat I (Penjual) untuk menghadap PPAT di Semarang agar dibuatkan Akta Jual Beli atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614 dengan luas tanah 70 m², yang tercatat an.Tergugat I (Penjual) yang terletak di Perumahan Griya Nanas, kavling Nomor 6 di Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² dan luas tanah 70 m² dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Griya Nanas Asri,
- Selatan : Waluyo,
- timur : Andi Andrianto,
- Barat : Heri Febrianto;

12. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan bila ia lalai menjalankan isi putusan yang dalam perkara ini;
13. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan perkara ini;
14. Menghukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan putusan perkara ini;
15. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
16. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, diajukan permohonan kasasi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.K/2024/PN.Smg. *juncto* Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/Pdt/2024/PT.Smg.;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 Mei 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judez facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Griya Nanas, Kavling Nomor 6 (enam), Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang dengan luas bangunan 45 m² (empat puluh lima meter persegi), luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang luas tanah 70 m² (tujuh puluh meter persegi) atas nama Meditya Angga Kurniawan (Tergugat I), dikenal dengan Jalan Griya Nanas Asri Nomor 6, RT 009, RW 007, Kel. Lamper Tengah, Kec. Semarang Selatan, Semarang;
- Bahwa Penggugat juga mendalilkan perbuatan Tergugat IV yang mengirimkan Surat Pemberitahuan Pra Lelang tertanggal Semarang, tanggal 1 Maret 2023, CC kepada Penghuni Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02614 (Penggugat), sedangkan Penggugat tidak memiliki hutang atau kredit kepada Tergugat IV dan Tergugat IV bukanlah penyelenggara lelang adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat mencampuradukkan antara permasalahan perbuatan melawan hukum dalam proses jual beli obyek sengketa dengan Tergugat I dengan permasalahan pelelangan obyek sengketa dengan Tergugat IV yang memiliki prosedur upaya hukum berupa perlawanan dan dengan konsekwensi hukum yang berbeda pula, sehingga menjadikan gugatan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/PDT/2024/PT SMG tanggal 28 Maret 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 6 Februari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 141/PDT/2024/PT SMG, tanggal 28 Maret 2024, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt.G/2023/PN Smg., tanggal 6 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.,
M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 5738 K/Pdt/2024